

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 미활용 국·공유지 분할 교환을 통한 국유재산 가치 제고
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부 국유재산1팀은 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 △△시 △△구 등 지역본부 관할 지역 소재 국유재산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

위 팀은 2025. 4. 3. 용도폐지를 통해 △△시로부터 ‘△△시 △△구 △△동 xx-xxx 외 2필지’를 인계받았으나, [그림 12]와 같이 공유지(경기도, 6필지) 사이에 부정형으로 위치하고 있어 단독 활용이 사실상 불가능한 상황이었다.

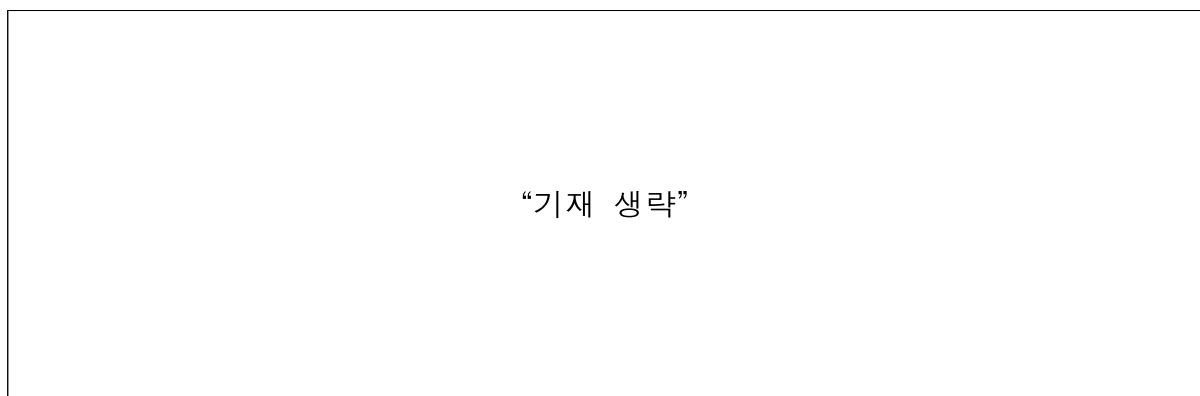
[그림 12] △△시 △△동 소재 교환 예정 국·공유지 지적도

“기재 생략”

반면, 해당 국유재산은 [그림 13]과 같이 수원 도심의 대규모 공동주택 단지 인근에 위치한다는 우수한 입지조건을 갖추고 있어, 이를 최대한 활용한 국유재산 가치 제고 방안을 모색하던 중

「2025년도 국유재산 종합계획」의 주요 정책과제로 채택된 ‘유희 국·공유재산 상생활용을 위한 교환’ 방식을 적극적으로 검토하게 되었다.

[그림 13] 도심지 내 대규모 주택단지에 입지한 국·공유지 교환 예정지



그러나 최근 10년 간 국유 일반재산의 교환(총 17건)이 모두 국·공유지 상호 점유 해소를 목적으로 추진되어 ‘재산 효용성 제고’를 주요 목적으로 추진된 교환 사례는 없었고,

국유재산사업처(국유재산사업팀)의 협조를 받아 법적 검토를 한 결과, 본 건은 「국유재산법」에서 정하는 교환 요건 중 하나인 ‘소규모 일반재산을 한 곳에 모아 관리함으로써 재산의 효용성을 높이기 위해 필요한 경우’에 해당하고⁸⁵⁾, 교환 금지 요건에도 해당되지 않아⁸⁶⁾ 교환 추진을 위한 법적 근거를 확보할 수 있었다.

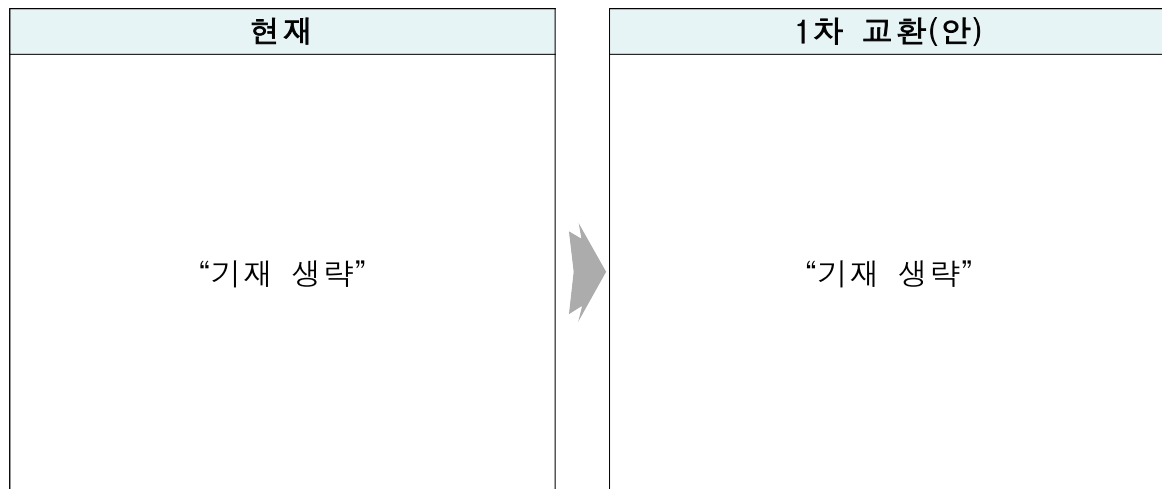
85) 「국유재산법」 제54조 제1항 제2호

86) 「국유재산법」 시행령 제57조 제3항

이에 따라, 국유재산1팀은 2025. 4. 7. 경기도(◇◇◇◇과)와 협의를 통해 국·공유지 교환 의사를 타진하였고 2025. 4. 9. 경기도로부터 국·공유지 교환 협의 요청 공문을 수령하였다.

또한, 2025. 5. 29. 경기도와 공동 현장방문을 하는 등 여러 차례 교환 방식을 협의한 결과, [그림 14]와 같이 통상적인 1:1 토지 교환 방식이 아닌 국유지(2필지)와 공유지(2필지) 일부를 각각 분할⁸⁷⁾하여 교환하는 새로운 형태의 교환 방안을 마련하였다.

[그림 14] △△시 △△동 소재 국·공유지 교환 1차 협의(안)



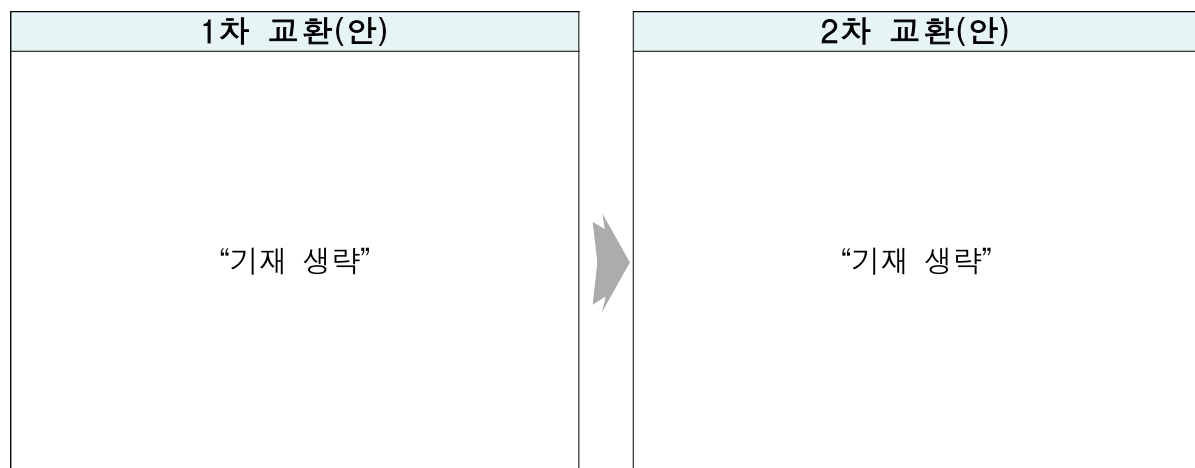
2025. 6. 4. 1차 교환(안) 지가에 대한 감정평가를 실시한 결과, 국유지 지가가 현재가치 대비 약 18% 상승⁸⁸⁾, 공유지 지가는 약 14% 상승하는 것으로 확인되어 국·공유지 교환 추진의 동력을 얻었고, 상기 사실을 2025. 6. 27. 기획재정부(국유재산협력과)에 서면 보고를 완료하였다.

87) [국유지] △△동 xx-xx, xx-x(총 xxxm² 중 xxxm²) ↔ [공유지] △△동 xxx-xx, xxx-xx(총 x,xxxm² 중 xxxm²)

88) [현재] 142.6억원 → [교환후] 168.8억원 (26.2억원 ↑(상승률 18.3%)) (©©감정평가사사무소)

그러나 교환 후의 국유지도 여전히 공유지 사이에 위치하여 토지 활용 측면에서 제약이 있다는 문제의식 하에, [그림 15]와 같이 교환 필지수를 대폭 확대해 국유지 4필지 중 일부를 분할하고, 공유지 5필지 중 일부를 분할⁸⁹⁾하여 교환함으로써 국유지를 도로변에 위치시키는 방안을 새로 마련하여 경기도와 협의하였다.

[그림 15] △△시 △△동 소재 국·공유지 교환 2차 협의안(최종안)



2025. 7. 21. 새로운 교환 방안에 대해 2차 감정평가를 실시한 결과, 국유지 지가가 현재가치 대비 약 32% 상승⁹⁰⁾(1차안 대비 11.2% 상승) 하는 것으로 나타나 최종 교환 방식에 대한 타당성을 확보하였고

2025. 7. 30. 기획재정부로부터 적정성 검토 승인⁹¹⁾을 득하였으며 그 결과를 2025. 8. 5. 경기도로 통보하여 교환방식을 확정하였다.

89) [국유지 △△동 xx-xx 등 4필지(총 x,xxx㎡ 중 x,xxx㎡) ↔ [공유지 △△동 xx-xx 등 5필지(총 x,xxx㎡ 중 x,xxx㎡)]

90) [현재] 142.6억원 → [교환후] 187.7억원 (45.1억원 ↑ (상승률 32.3%)) (©©감정평가사사무소)

91) 국고국장 및 심의관 보고 완료

[표 33] △△시 △△동 소재 국·공유지 교환 업무취급 경위

2025. 04. 03 : 용도폐지(△△시 △△동 xx-xxx, xx-x, xx-xxx)
 2025. 04. 07 : 국·공유지 교환 협의(경기도 ◇◇◇◇과)
 2025. 04. 09 : 국·공유지 교환 협의 요청문 접수(←경기도 ◇◇◇◇과)
 2025. 05. 29 : 경기도-캠코 교환 부지 공동 현장 방문
 2025. 06. 04 : 감정평가 결과 접수(◎◎감정평가사사무소)
 2025. 06. 27 : 기획재정부 국고국 서면보고
 2025. 07. 10 : 국·공유지 교환 부지 변경 협의(경기도 ◇◇◇◇과)
 2025. 07. 21 : 감정평가 결과 접수(◎◎감정평가사사무소)
 2025. 07. 30 : 기획재정부 국고국 적정성 검토 승인
 2025. 08. 05 : 교환 협의 결과 통보(→경기도 ◇◇◇◇과)
 2025. 10.(예정) : 경기도 공유재산심의회 승인
 2025. 11.(예정) : 경기도 의회 승인
 2025. 12.(예정) : 현황 측량 및 감정평가 후 기재부 교환처분 검토서 계상

다. 실적 또는 성과

본 건은 통상적인 1:1 토지 교환 방식이 아닌 다(多)필지 분할 교환이라는 새로운 방식을 채택하여 토지 활용 제약을 해소하였으며 국유 재산 가치의 증대뿐만 아니라 정량적·정성적 성과가 기대되는 사례라고 볼 수 있다.

정량적 성과로는 유휴 국유지를 인접 공유지와의 교환을 통하여 단독 활용 가능한 재산으로 변모시킴으로써 국유지 지가는 현재가치 대비 약 45억원(32.3%) 증가한 187억원에 이를 것으로 예상되고, 유리한 입지 조건으로 인해 향후 대부 또는 매각 시 국가 재정 수입에 크게 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

정성적 성과로는 부정형 국유지를 정형화함으로써 인접 토지와 경계 분쟁 가능성을 원천차단 하는 등 불필요한 행정 비용이 절감될 것으로 예상된다는 점을 들 수 있으며,

최근 10년간 진행된 국유 일반재산의 공유재산 교환 방식(상호 점유 해소 목적)이 아닌 새로운 방식(재산 효용가치 제고)을 통해 재산 가치를 재무적으로 명확하게 제고한 최초 사례라는 점에서 성과 의의가 있다고 판단된다.

4. 조치할 사항

경기지역본부장은 다(多)필지 분할 교환이라는 새로운 방식의 국공유지 교환으로 국유재산 가치 제고에 기여한 국유재산1팀을 격려하고, 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)